

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1406/2535

นาย ทอง ไพบูลย์ น้อมศิริ
การท่องเที่ยว แห่งประเทศ ไทย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 46

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดกิจการที่มีให้ใช้บังคับตามประกาศกระทรวง
มหาดไทยฯ มาตรา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

ในวันนัดพิจารณาคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงว่า กิจการจำเลยเป็นการจ้างงานที่มี
ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรทางเศรษฐกิจศาลแรงงานกลางจึงรับฟังข้อเท็จจริง
ตามที่คู่ความแถลงรับกัน การ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า กิจการจำเลยเป็นการจ้างงานที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อแสวงกำไรทางเศรษฐกิจ จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษา ศาล
แรงงานกลางในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 กิจการจำเลยเป็นการจ้างงานที่มีได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ แสวงกำไรทางเศรษฐกิจ การจ้างงานระหว่างโจทก์และจำเลยจึงไม่
อยู่ ภายใต้ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515ข้อ 2
โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าชดเชย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 จากจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากครบเกษียณอายุ โจทก์มิได้กระทำความผิดและทำงานกับจำเลยเกินกว่า 3 ปี ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 99,240 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นการจ้างงานที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน โจทก์พ้นตำแหน่งหน้าที่ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเกษียณอายุ กิจการจำเลยเป็นการจ้างงานที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรทางเศรษฐกิจ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณาคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยทำงานติดต่อกันมาเกินกว่า 3 ปี ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 16,540 บาท โจทก์ทราบข้อกำหนดในเรื่องเกษียณเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ตั้งแต่ทำงานโดยไม่คัดค้าน จำเลยให้โจทก์พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เพราะเกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 โดยโจทก์มิมีความผิด จำเลยยังไม่จ่ายค่าชดเชยและดอกเบี้ยตามฟ้องแก่โจทก์ กิจการจำเลยเป็นการจ้างงานที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรตามคำให้การจำเลย และกิจการของจำเลยได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินถึงร้อยละ 90

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2534 ในวันนัดพิจารณาคู่ความแถลงรับข้อเท็จ

จริงกันหลายประการ รวมทั้งข้อเท็จจริงว่ากิจการจำเลยเป็นการจ้างงานที่มีได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรตามคำให้การจำเลยข้อ 4 และกิจการของจำเลยได้รับงบ
ประมาณแผ่นดินถึงร้อยละ 90 ศาลแรงงานกลางจึงรับฟังข้อเท็จจริงว่ากิจการจำเลย
เป็นการจ้างงานที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรทางเศรษฐกิจที่โจทก์อุทธรณ์
ว่ากิจการจำเลยเป็นการจ้างงานที่มีวัตถุประสงค์แสวงกำไรในทางเศรษฐกิจ จึงเป็น
อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กิจการจำเลยเป็นการจ้างงานที่มีได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงกำไรทางเศรษฐกิจ การจ้างงานระหว่างโจทก์และจำเลยจึงไม่
อยู่ภายใต้ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 ค่า
ชดเชยที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยนั้น เป็นเงินที่โจทก์เรียกร้องตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 46 เมื่อการจ้างงานระหว่างโจทก์
กับจำเลยไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าชดเชย
จากจำเลยได้

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยเคยจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานอื่นที่ออกจากงาน
เพราะเกษียณอายุตามคำพิพากษาศาลฎีกานั้น จะนำเอามาเป็นเหตุบังคับให้จำเลย
จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ด้วยหาได้ไม่ เพราะข้อเท็จจริงของแต่ละคดีไม่เหมือนกัน

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ